

上海市国营企业实行劳动合同制的暂行规定

发 文 机 关：上海市人民政府

发 布 日 期：1984. 08. 22

生 效 日 期：1984. 09. 01

时 效 性：现行有效

上海市国营企业实行劳动合同制的暂行规定

第一条 劳动合同制是以签订劳动合同的形式，规定劳动者和用人单位双方的权利和义务，实行责、权、利相结合的一项用工制度。为了在本市国营企业中实行劳动合同制，根据劳动人事部《[关于积极试行劳动合同制的通知](#)》精神，结合本市实际情况，特制定本规定。

第二条 凡本市国营企业常年性生产或工作岗位需要从城镇待业人员中招用新工人（包括工人退休，吸收一名符合招工条件的子女），适用本规定。

第三条 国营企业常年性生产或工作岗位上招用的合同制工人，是列入国家劳动计划的正式工人。有关单位对他们的入党、入团、提干、加入工会以及政治学习、技术（业务）培训等，应与固定工一视同仁。

第四条 各单位应按国家下达的劳动计划，在劳动部门指导下公开招收合同制工人，经过考试，择优录用。因合同制工人辞职或被辞退造成的缺员，允许在当年内随时补招。

第五条 招用合同制工人必须签订劳动合同。劳动合同分为初期合同、短期合同和长期合同。初期合同期限一至三年，前半年为试用期；短期合同期限三至五年；长期合同期限可订至合同制工人到达退休年龄对止。

第六条 签订劳动合同必须遵守国家有关的法律和政策。劳动合同必须具备的主要条款是：生产（工作）任务或技术培训要求；合同期限；劳动报酬；保险和福利待遇；劳动保护；解除或变更合同的条件；违反合同的责任；以及签订合同双方的其它权利和义务。

劳动合同应经合同制工人所在的街道或镇劳动调配站鉴证后，送区或县劳动服务公司备案。

第七条 招用合同制工人，必须首先签订初期合同。初期合同期满后，用工单位和劳动者可根据双方自愿的原则，决定续订或终止合同。续订合同的，可以签订长期合同，也可以签订短期合同。合同制工人在本单位内连续工作时间五年以上的，续订合同时一般要签订长期合同。

第八条 用工单位和合同制工人必须严格履行合同，不得随意变更或解除合同。在合同期内，有下列情况之一的，可以解除合同：

- （一）合同制工人在试用期内被发现不符合招工条件或不适应生产需要的；
- （二）合同制工人在试用期内不愿继续工作，要求解除合同的；
- （三）用工单位由于关、停、并、转，人员确有多余的；
- （四）合同制工人确有正当理由不能履行合同，经用工单位同意辞职的；

（五）合同制工人违反厂规或店规，屡教不改；或因合同制工人本人原因长期完不成主产定额，以及严重违反操作规程，造成较大经济损失或不良影响的；

（六）合同制工人违法乱纪，被政法部门依法处理的。

第九条 合同制工人在本单位工作期间患病或非因工负伤，工作时间在一年以内的，可以有累计停工医疗三个月的期限；以后工作时间每增加一年，连续停工医疗或当年累计停工医疗的期限可相应延长一个月。超过期限的，用工单位可以解除合同。连续停工医疗满十二个月的，用工单位可以解除合同。已签订长期合同的合同制工人因病或非因工负伤解除合同以后，在一年内经鉴定确实恢复健康，能从事原来工作的，可以回原用工单位继续工作。

合同制工人因患严重慢性疾病或非因工负伤，经医疗终结，鉴定为确实不能从事原来工作的，用工单位可以解除合同。

第十条 合同制工人因工负伤，经医疗终结，鉴定为部分丧失劳动能力，确实不能从事原来工作，用工单位又难以另行安排的，也可以解除合同。

第十一条 凡有下列情况之一的，用工单位不能解除合同：

- （一）合同制工人因工负伤，在医疗期间以及经医疗终结鉴定为全部丧失劳动能力的；
- （二）合同制工人因从事接触有毒有害物质的工作，按国家有关规定确定为患有职业病的；
- （三）实行计划生育的女工在产假期内的。

第十二条 经用工单位以一年以上时间进行技术或业务培训的合同制工人，在合同规定的必须服务期限内，不得提出辞职，否则，应负责赔偿培训费用。

第十三条 需要解除合同时，应由提出解除合同的一方提前十五天通知签订合同的另一方。解除后，由用工单位报有关地区劳动服务公司备案。合同双方发生争议，可提请企业主管部门调解；调解无效时，由有关区、县劳动局裁决。

第十四条 新参加工作的合同制工人，初期工资和培训期间的生活津贴，以及培训期满后的工资待遇和今后定级、调整工资，均按本单位同工种、同岗位的固定工的相应规定办理。

第十五条 从已经参加过工作的人员中招收的合同制工人可根据他的工作情况和实际技术（业务）水平，适当考虑以前从事工作的年限，合理评定工资。一时无法评定工资的，在六个月内可先发四十五元以下的临时工资，待正式评定后，再予结算。

第十六条 合同制工人从进单位工作之日起，每月发给合同制工作津贴一至四元；连续工作每满一年，每月合同制工作津贴可增发一至四元；五年以后，不再增加，按第五年的合同制工作津贴发给。解除合同后重新就业的，合同制工作津贴应重新计算。

第十七条 合同制工人在单位工作期间的奖金、中夜班津贴、高温和有毒有害岗位津贴，以及副食品价格补贴、上下班交通费补贴等，由用工单位按本单位固定工的相应规定办理。

合同制工人在单位工作期间，同固定工同等享受探亲假待遇、婚丧假待遇、女工生育待遇、独生子女待遇、住房分配和死亡抚恤等各种福利待遇。

第十八条 合同制工人在单位工作期间因病或非因工负伤，在停工医疗期限内的，医药费和病假工资由用工单位按本单位固定工的相应规定办理。超过停工医疗期限的，在解除合同时，由用工单位按该合同

制工人在本单位工作的年限，每满一年发给一个月本人原标准工资的医疗补助费，但医疗补助费最多不超过六个月本人原标准工资。

第十九条 合同制工人因工负伤，治疗期间和医疗终结后的待遇，按本单位固定工的相应规定办理。对医疗终结后，鉴定为部分丧失劳动能力，不能从事原来工作，用工单位又难以另行安排的合同制工人，在解除劳动合同时，由用工单位按其伤残程度发给一次性的伤残补助费。补助费标准另订。

合同制工人患职业病时，按国家关于职业病处理的有关规定办理。

第二十条 凡因合同期满，不续订合同，或按本规定第八条第（三）项、第（四）项和第九条、第十条解除劳动合同的合同制工人，在各个单位从事合同制工作的时间应连续计算工龄。

第二十一条 凡因合同期满，不续订合同，或按本规定第八条的第（三）项、第（四）项和第九条、第十条解除劳动合同的合同制工人，待业期间生活发生困难的，由所在街道或镇劳动服务所根据其从事合同制工作时间的长短，发给一定的生活补助费，补助费标准另订。

凡按本规定第八条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项解除合同和工作时间不满一年以及合同期间擅自离职或待业期间不服从调配和安排的合同制工人，不生活补助费。

第二十二条 年老退休或非因工丧失劳动能力的合同制工人，合同制工龄在十年以上者，由社会保险机构按月发给退休金，合同制工龄不满十年的，可发给一次性养老金。具体标准和办法另订。

第二十三条 凡因合同期满，不续订合同，或按本规定第八条第（三）项、第（四）项和第九条、第十条解除合同、工作满一年以上的合同制工人在待业期间患病或年老退休，以及非因工丧失劳动能力的合同制工人患病时，可在指定的医疗机构就诊，向社会保险机构报销医药费百分之七十。少数患严重疾病，医疗费用较大，个人负担百分之三十有困难的，由社会保险机构酌情给予补助。

第二十四条 社会保险基金由用工单位按合同制工人的人数在税前提取，标准暂定为上一年全市全民所有制单位职工人均月工资的百分之二十，另加管理费百分之二。在社会保险的具体办法确定之前，由用工单位按月缴给有关区、县劳动服务公司开户的人民银行。

第二十五条 各区、县劳动服务公司和街道、镇劳动服务所要加强对合同制工人的管理，确定专人负责，建立活页卡、劳动手册等，切实掌握合同制工人的人数、工作单位、合同期限、社会保险基金的缴纳等情况；协助办理社会保险的投保事宜；做好合同制工人待业期间的组织管理、思想教育、技艺培训、就业安排和生活补助等工作。

第二十六条 国家机关、事业单位从社会上招用新工人时，参照本规定执行。

第二十七条 本规定如经市人民政府批准，于一九八四年九月一日起施行。市劳动局一九八二年发布的《关于在部分国营企业试行合同工制度的通知》停止执行。



扫一扫，手机阅读更方便